

습식시설이면 대기 인허가를 안 받아도 될까요?

대기환경보전법 시행규칙 [별표 3] 대기오염물질배출시설

대기오염물질 배출시설의 정의를 보면, 습식시설로서 대기오염물질이 배출되지 않는 시설은 배출시설에서 제외한다고 규정하고 있습니다. 그런데 실무에서는 습식이라는 이유만으로 제외되는 경우를 거의 보기 어렵습니다. 이유를 조문과 숫자로 정리해 보았습니다.

1. 습식시설 배출시설 제외 요건 한눈 정리

구분	내용
근거 조문	대기환경보전법 시행규칙 [별표 3] 카목
제외 요건 ①	습식시설일 것(수중작업 · 물 분사 · 원료 함수율 15% 이상)
제외 요건 ②	대기오염물질이 배출되지 않을 것(배출량 0)
두 요건 관계	①과 ②를 동시에 충족해야 제외. ①은 전제일 뿐, 실제 관문은 ②
실무 현실	물 분사로도 먼지 배출을 0 으로 만들 수 없어 대부분 배출시설로 인허가 진행
제외 인정 시 필요자료	함수율 성적서 · 먼지 발생량 산정 · 공정형태(수중 · 밀폐) · 인근 영향 검토

인허가 서대리 <https://seodaeri.com/>

2. 왜 '습식'만으로는 제외되지 않을까요?

이 조항은 두 가지 요건을 동시에 요구합니다. (1) 습식시설일 것, (2) 대기오염물질이 배출되지 않을 것. 즉 습식은 입장권일 뿐이고, 실제 관문은 '배출량이 0 인가' 입니다. 이불을 털어도 먼지가 나듯, 아무리 물을 분사해도 배출량을 완전히 0 으로 만드는 것은 수중에서 작업하는 경우가 아니라면 사실상 불가능합니다.

가. 물을 뿌려도 먼지는 남습니다

습식이 배출량을 크게 줄이는 것은 맞지만, 0 으로 만들지는 못한다는 점은 배출계수에서도 확인됩니다.

① 분쇄시설 먼지 배출계수(EPA AP-42) : 건식 0.310 kg/ton → 습식 0.013 kg/ton(약 96% 저감, 잔존 약 4%)

② 배출계수법의 습식 보정 : 배출량 $\times (1 - 0.95)$ → 95%를 줄여도 5%는 그대로 배출

결국 '습식이니 배출이 없다'는 전제 자체가 성립하기 어렵습니다. 그래서 대부분의 사업장은 습식시설이라 하더라도 대기 배출시설 인허가를 진행합니다.

3. 관계 법령 원문

대기환경보전법 시행규칙 [별표 3] 대기오염물질배출시설(배출시설 제외 항목)

가) 습식시설로서 대기오염물질이 배출되지 않는 시설

대기환경보전법 시행규칙 [별표 3] 비고 제 3 호('습식'의 정의)

"습식"이란 해당 시설을 이용하여 수중에서 작업을 하거나 물을 분사시켜 작업을 하는 경우[인장·압축·절단·비틀림·충격·마찰력 등을 이용하는 조분쇄기(크러셔·카드 등)를 사용하는 석재분쇄시설의 경우에는 물을 분무시켜 작업을 하는 경우만 해당한다] 또는 원료 속에 수분이 항상 15 퍼센트 이상 함유되어 있는 경우를 말한다.

대기환경보전법 시행규칙 [별표 3] 대기오염물질배출시설(그 밖의 제외 항목)

타) 밀폐, 차단시설 설치 등으로 대기오염물질이 배출되지 않는 시설로서 시·도지사가 인정하는 시설

하) 밀폐된 진공기반의 용해시설로서 대기오염물질이 배출되지 않는 시설

※ '습식시설이면 제외'가 아니라 '습식 + 배출량 0 + 행정청 인정'이 성립해야 제외됩니다.

※ 물 분사는 배출량을 크게 줄일 뿐 0으로 만들지 못하므로, 실무에서는 대부분 배출시설로 보아 인허가를 진행합니다.

※ 제외를 받으려면 함수율·먼지 발생량 등 객관적 자료로 '배출되지 않음'을 입증해야 하며, 최종 판단은 시·도지사의 인정에 달려 있습니다.

인허가 서대리 <https://seodaeri.com/>